

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2034/2551

บริษัททริม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายณรง คงมะเริง

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

แม้ผู้คัดค้านซึ่งทำงานเป็นพนักงานเย็บจักรจะดื่มสุราและชักชวนผู้อื่นดื่มสุรา ในขณะที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ร้องอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องก็ตาม แต่ผู้คัดค้านก็สามารถปฏิบัติงานโดยเย็บเก้าอี้โซฟาได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด และลักษณะงานที่ผู้คัดค้านปฏิบัติโดยสภาพไม่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นได้ ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านมีอาการเมาสุราจนถึงขั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้อง และในวันเกิดเหตุเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งผู้ร้องให้พนักงานทำงานจนถึงเวลา 14 นาฬิกาเท่านั้น แล้วจัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และให้พนักงานเล่นน้ำสงกรานต์ภายในบริษัทผู้ร้อง ทั้งโฆษณานักตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องก็มีระดับโทษตั้งแต่ตัดโบนัส งดโบนัส งดขึ้นเงินเดือน ลดขึ้นเงินเดือน ปลดออกและไล่ออก การที่ผู้ร้องขอเลิกจ้างผู้คัดค้านอันเป็นระดับโทษหนักที่สุดจึงยังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะอนุญาตให้เลิกจ้างได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านแถลงคัดค้านด้วยวาจาว่า ในวันเกิดเหตุไม่ได้ดื่มสุราขณะปฏิบัติงาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสหภาพแรงงานและเป็นกรรมการลูกจ้าง ผู้คัดค้านทำงานเป็นพนักงานเย็บจักรวันที่ 12 เมษายน 2548 บริษัทผู้ร้องให้พนักงานทำงานถึงเวลา 14 นาฬิกา แล้วมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และให้พนักงานเล่นน้ำสงกรานต์กันภายในบริษัทผู้ร้องได้ในช่วงเวลา 14.30 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา ในวันดังกล่าวเวลาประมาณ 11 นาฬิกา ผู้คัดค้านดื่มเบียร์และสุราที่ใส่ในกระติกน้ำและชักชวนให้ผู้อื่นดื่มด้วย แต่ไม่ได้เมาสุราจนทำงานไม่ได้ ผู้คัดค้านยังคงเย็บเก้าอี้โซฟาได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้โดยไม่เกิดความเสียหายแต่อย่างใด งานในแผนกเย็บจักรไม่ได้เป็นงานอันตราย ไม่ใช่มีแต่ผู้คัดค้านที่ดื่มสุรา การกระทำดังกล่าวของผู้คัดค้านยังถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ผู้ร้องขาดความไว้วางใจที่จะเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ จึงยังไม่สมควรที่จะอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้าน

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องประการเดียวว่า มีเหตุอันควรอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านหรือไม่ โดยผู้ร้องอุทธรณ์ว่า ผู้คัดค้านดื่มสุราและชักชวนผู้อื่นดื่มสุราในขณะที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ร้องอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งมีโทษสถานหนัก ทั้งผู้คัดค้านเป็นประธานสหภาพแรงงานและเป็นกรรมการลูกจ้างชอบที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัดและปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานอื่น แม้ว่าในวันเกิดเหตุผู้ร้องจะจัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และให้พนักงานเล่นน้ำสงกรานต์ภายในบริษัทผู้ร้อง แต่ก็มิได้ให้หยุดงานและมิได้อนุญาตให้ดื่มสุรา และแม้จะยังไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้อง แต่

ต้น หมายเหตุ